חטא כדי שיזכה חבירך

1) **<u>תלמוד בבלי מסכת שבת דף ד עמוד א</u>**

גופא, בעי רב ביבי בר אביי: הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת, או לא התירו? - אמר ליה רב אחא בר אביי לרבינא: היכי דמי, אילימא בשוגג ולא אידכר ליה - למאן התירו? ואלא לאו - דאיהדר ואידכר - מי מחייב? והתנן: כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן שגגה וסופן שגגה! אלא במזיד - קודם שיבא לידי איסור סקילה מיבעי ליה! - אמר רב שילא: לעולם בשוגג, ולמאן התירו - לאחרים. מתקיף לה רב ששת: וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך? - אלא אמר רב אשי: לעולם במזיד, ואימא קודם שיבא לידי איסור סקילה. רב אחא בריה דרבא מתני לה בהדיא: אמר רב ביבי בר אביי: הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי איסור סקילה.

2) **<u>תלמוד בבלי מסכת עירובין דף לב עמוד ב</u>**

רבי סבר: ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא, ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה. ורבן שמעון בן גמליאל סבר: ניחא ליה לחבר דליעבד עם הארץ איסורא רבה, ואיהו אפילו איסורא קלילא לא ליעבד.

3) **<u>תוספות מסכת שבת דף ד עמוד א ד"ה וכי אומרים</u>**

וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך - והא דאמר בבכל מערבין (עירובין לב: ושם) רבי סבר ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה התם כדי שלא יאכל ע"ה טבל על ידו דאמר לי' מלא לך כלכלה של תאנים מתאנתי אבל הכא שלא נעשה האיסור על ידו אין אומרים לו חטא אפי' איסור קל שלא יבא חבירו לידי איסור חמור ואומר ריב"א דאפי' למדביק עצמו אין לפשוט משם להתיר דהתם עדיין לא נעשה האיסור ומוטב שיעשה איסור קל ולא יעשה איסור חמור על ידו אבל הכא המעשה של איסור כבר נעשה וממילא יגמור לא יעשה אפי' איסור קל בידים והא דתנן בהשולח (גיטין דף מא: ושם) מי שחציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבו ועושה אותו בן חורין ואף על גב דבהאי פירקא (דף לח:) א"ר יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה דלעולם בהם תעבודו שאני פריה ורביה דמצוה רבה היא כדמשני התם בר"א שנכנס לבה"מ ולא מצא שם י' ושחרר את עבדו להשלימו לי' מצוה דרבים שאני ועוד י"ל דדוקא היכא דפשע קאמר וכי אומרים לו לאדם חטא כדי כו' ואתי שפיר הא דאמרי' בריש תמיד נשחט (פסחים דף נט. ושם) דאתי עשה דפסח שיש בו כרת ודחי עשה דהשלמה וקא עברי כהנים בעשה דהשלמה ומקריבין למחוסר כפורים כפרתו כדי שיביא פסחו וכן בפרק בתרא דעירובין (דף קג: ושם) כהן שנמצא בו יבלת חבירו חותכה לו בשיניו אף על גב דהוי שבות וגבי חציה שפחה וחציה בת חורין שנהגו בה מנהג הפקר וכפו את רבה בהשולח (גיטין דף לח:) משום שהיתה מחזרת וממציאה עצמה לזנות ודומי' לאנוסין והוי נמי כמצוה דרבים.

4) **<u>תוספות מסכת עירובין דף לב עמוד ב ד"ה ולא ליעבד</u>**

ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה - והא דמסיק פ"ק דשבת (דף ד.) גבי הדביק פת בתנור דאין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך הכא שאני שהוא גורם לו לעבור שהוא אומר לו לקוט וסבור שעשרן ומיהו קשה דבפרק תמיד נשחט (פסחים דף נט.) אמר אין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין הערבים אלא קטרת ונרות בכל השנה ופסח ומחוסר כפורים בערבי פסחים בלבד שטובל ואוכל פסחו לערב וקעברי כהני אעשה דהשלמה שאין בו כרת כדי שיקיים זה מצות עשה שיש בו כרת וכן אמר הכא בפרק בתרא (דף קג:) דכהן דעלתה לו יבלת חברו חותכו לו בשיניו כדי שיעשה עבודתו ואף ע"ג דאי לאו עבודתו היה אסור והתם לא שרינן רדיית הפת שהיא מדרבנן ואומר ר"י שיש לחלק בההיא דהדביק לפי שפשע שהדביק סמוך לחשיכה ואף על גב דהוי שוגג איבעי ליה לאסוקי אדעתיה אבל בהנך דלא פשע מידי שרי . . .

5) **<u>בית יוסף אורח חיים סימן שו (י"ד)</u>**

נשאל הרשב"א על אחד ששלחו לו בשבת שהוציאו בתו בחזקה מביתו על ידי ישראל משומד להוציאה מכלל ישראל אם ישים לדרך פעמיו בשבת פן יפחידוה ותשתמד אם מותר לילך אפילו חוץ לשלשה פרסאות למאן דאמר (ירושלמי עירובין פ"ג סוף ה"ד) דתחום שלשה פרסאות דאורייתא ואפילו להביא חותם מצד המלכות מי דחינן מספק זו את השבת כדדחינן בספק נפשות והשיב הדבר צריך תלמוד ומכל מקום כך דעתי נוטה שאין דוחין שבת על הצלה מהעבירות לפי שאמרו (שבת ד.) אין אומרין לאדם עמוד וחטוא בשביל שיזכה חבירך ואפילו איסור זוטא לא שרינן ליה כדי להציל חבירו מאיסורא רבה דעד כאן לא אמרינן בפרק בכל מערבין (עירובין לב:) ניחא ליה לחבר דליעביד איסורא זוטא כי היכי דלא ליעביד עם הארץ איסורא רבה אלא כשאותו איסור בא לעם הארץ על ידי חבר אבל בענין אחר לא כדמוכח פ"ק דשבת בבעיא דהדביק פת בתנור (ד.) ועוד צריך תלמוד עד שיעמוד הדבר על בוריו עכ"ל: והתוספות כתבו בפ"ק דשבת (שם ד"ה וכי) בתחלה כדברי הרשב"א ואחר כך הקשו מדתנן (גיטין מא:) מי שחציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וקיי"ל (שם לח:) כל המשחרר את עבדו עובר בעשה ותירצו דשאני פריה ורביה דמצוה רבה היא ועוד יש לומר דדוקא היכא שפשע שהדביק פת בתנור סמוך לחשיכה אבל היכא דלא פשע מידי שרי למיעבד איסורא זוטא כי היכי דלא ליעביד חבריה איסורא רבה . . . והשתא אם לתירוצא דמצוה רבה הדבר ברור שאין לך מצוה רבה מלהצילה שלא יפחידוה עד שתשתמד ואם לתירוצא דמחלק בין פשע ללא פשע הכא נמי לא פשעה והילכך לחלל עליה את השבת לפקח עליה שרי ומצוה נמי איכא ואי לא בעי למיעבד כייפינן ליה כדאשכחן במי שחציו עבד

שכופין את רבו כדי שלא יתבטל ממצות פריה ורביה כי רבה היא ואפילו לחלל שבת בדברים האסורים מן התורה נראה דשפיר דמי דלגבי שלא תשתמד ותעבור כל ימיה חילול שבת אמרינן איסורא זוטא הוי.

6) **<u>שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שו סעיף יד</u>**

מי ששלחו לו שהוציאו בתו מביתו בשבת להוציאה מכלל ישראל, מצוה לשום לדרך פעמיו להשתדל בהצלתה; ויוצא אפילו חוץ לשלש פרסאות ואי לא בעי, כייפינן ליה (וע"ל סי' שכ"ח סעיף י').

7) **<u>ספר נחלת שבעה תשובות סימן פג</u>**

מי שנאבד לו בנו, והוגד לו ושמע שיצא חוץ לדת להמיר בדת ישמעאלית, והוא לא הגיד כי בורח הוא, אם מותר לחלל עליו השבת לרכוב אחריו, אולי יוכל להחזירו.
תשובה תחלה אקדים דברי הרשב"א בתשובה, הביאם הבית יוסף באו"ח (סוף סימן ש"ו) וז"ל . . .
וכתב עליו הבית יוסף . . .
והנה מדברי הבית יוסף נשמע שלא התיר רק בנדון הנ"ל היכא שלא פשע, אבל היכא שפשע כגון בנדון דידן הוי אסור. ולי נראה דגם היכא שפשע כמו בנדון דידן נמי שרי לכתחלה, ואפילו לחלל שבת בדברים האסורים מן התורה. וגם הרשב"א לא החליט לאיסור, רק סיים שהדבר צריך תלמוד, ועוד לא השיב על שאלת השואל אם דחינן שבת מספק זה כדדחינן בספק נפשות. והרשב"א לא השיב על זה. ולי נראה דדחינן שבת מספק זה כמו גבי חולה, ואמרינן טעמא, מוטב שיחלל שבת אחת ואל יחלל שבתות הרבה, וכל הזריז הרי זה משובח, וכל השואל הרי זה שופך דמים, ואפילו רבים יכולים לחלל שבת בשביל אחד החולה כדי שיוכל לשמור שבתות הרבה, ואין אומרים וכי אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך. ואין לומר דהיינו טעמא כתירוץ של התוס' משום דהחולה לא פשע, זה אינו, דאין מיתה בלא חטא. גם במפקח את הגל מחללינן שבתא אפילו על כמה ספק ספיקא, כמו שהארכתי לעיל בתשובה סימן ס"ב. ואין לומר דמיתה שאני, אם כן כל שכן הוא להציל נפשו מני שחת ממיתה נצחית לא כל שכן.
ועוד דגם לתירוץ ראשון של התוס' משום דמצוה רבה היא, הא נמי מצוה רבה היא וחילול שבת נגד זה איסורא זוטא היא, כמו שכתב הבית יוסף. ועוד אם רבים רשאין לחלל שבת מפני חולה אחד, משום מוטב שיחלל שבת אחת ואל יחלל שבתות הרבה, והאי ואל יחלל שבתות הרבה לאו דוקא הוא, דהא כשאדם מת נעשה חפשי מן המצות. ועוד שמא הגיע עתו למות, אלא רצונו לומר דמכל מקום אנן עבדינן דידן שמא יוכל לקיים עוד שבתות הרבה. ואם כן מכל שכן כאן שמחללין עליו שבת כדי שיוכל לקיים מצות הרבה בכל ימות השנה, וגם שלא יחלל שבתות הרבה, ואף אם הוא ספק אם יכולים להצילו. ועוד אף אם פשע, האי פשיעה דומה לאונס הוא על ידי הסתה, ואחר השעה הרעה יתחרט. ואם כן למה לא יצילוהו מן דת ישמעאלית, בודאי האי חילול שבת איסורא זוטא הוי.
והנראה לעניות דעתי כתבתי

8) **<u>ברכי יוסף אורח חיים סימן שו ס"ק טז</u>**

דין יד. מי ששלחו לו שהוציאו בתו וכו'. דוקא דהיא לא פשעה, אבל אם בנו הלך להמיר דהוא פושע, לא, ודלא כמ"ש בשו"ת נחלת שבעה סי' פ"ג. וכבר מחו לה אמוחא הרב שבות יעקב ח"א סי' ט"ז והרב אליה רבה (אות לג). אך הרב אליה רבה כתב דיש להקל באיסור דרבנן.

9) **<u>מגן אברהם סימן רנד ס"ק כא</u>**

דוקא הוא אבל אחרים אסורים לרדות (רי"ו) דא"א לו לאדם עשה חטא קל בשביל שלא יעשה חבירך איסור חמור כיון שלא נעשה האיסור על ידו וגם חבירו פשע במה שהדביק (ב"ח תוס') ובאמת העיקר תלוי באם פשע ועיין בעירובין דף ל"ב בתוס' ועסי' ש"ו:

10) **<u>שער הציון סימן שו ס"ק מו</u>**

אף דממגן אברהם סימן רנ"ד משמע דאפילו איסור דרבנן אין לעבור עבירה כשפשעה בעצמה, מסתברא דבאיסור דרבנן יש לסמוך אחד תירוצא בתוספות שם, דלמצוה רבה יש להקל אפילו כשפשעה מתחלה, והכא אין מצוה רבה גדולה מזו, אולי תחזור בה, וכן הסכים האליה רבה והביאו גם הפרי מגדים:

11) **<u>חשוקי חמד מסכת שבת דף ד עמוד א</u>**

הוצאת נורה בשינוי מהמקרר להציל עמי הארץ מלחלל שבת
שאלה. בבית אבות שכחו בערב שבת להוציא את הנורה מהמקרר, וכנראה שבשבת יכשלו הרבה מעמי הארץ בהדלקת הנורה, גם אחרי שידעו שהיא נדלקת בשבת, כי חלק מהזקנים הם עמי הארץ ולא מבינים שיש בזה חילול שבת. נשאלת השאלה האם מותר להוציא את הנורה בשינוי כדי להצילם מעון?

חטא כדי שיזכה חבירך

תשובה. במסכת שבת דף ד ע"א נאמר: "וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך", ולכן לכאורה אין אומרים לאדם חטא והוצא את הנורה בשינוי כדי שאחרים לא יחללו שבת במזיד. אך הנה התוס' (שם ד"ה וכי) שאלו ממסכת עירובין (דף לב ע"ב) דרבי סבר ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה? ומבוארים בתוס' כמה תירוצים וחילוקים בדין זה: התירוץ הראשון: התם כדי שלא יאכל עם הארץ טבל על ידו דאמר ליה מלא לך כלכלה של תאנים מתאנתי, יעו"ש. כלומר כאשר נעשה האיסור על ידו מותר לו לחטוא כדי להציל את חבירו. והוסיף הריב"א דבעירובין עדיין לא נעשה האיסור, משא"כ בהכניס פת לתנור שכבר נעשה מעשה איסור וממילא יגמור להתבשל, באופן זה אסור.

לפי זה בנידון שאלתינו לפי התירוץ הראשון אולי למנהל בית האבות מותר להוציא בשינוי את הנורה, מאחר והוא אשם שלא הוציא את הנורה בערב שבת. ואמנם לא עשה מעשה בפועל, אלא ששכח להוציא את הנורה, אך מסתבר דגם בכה"ג מותר לו להוציא בשינוי. ולפי הוספת הריב"א יתכן שלכל אדם מותר להוציא את הנורה מכיון שעדיין לא פתחו עמי הארץ את דלת המקרר.

עוד הקשו התוס' מגיטין (דף מא) דמי שחציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבו ועושה אותו בן חורין? ותירצו: מצוה רבה היא, כדמשני התם במעשה דרבי אליעזר דשיחרר עבדו להשלים למנין, דמצוה דרבים שאני. ובענייננו מסתבר דנחשב כמצוה דרבים, וכשם שמצינו באותה שפחה חציה בת חורין שנהגו בה מנהג הפקר, וכפו את רבה לשחררה דהוי כמצוה דרבים, כך בענייננו מותר לעבור על שבות כדי להציל את עמי הארץ והרבים מעון.

עוד תירוץ כתבו בתוס' דדוקא היכא דפשע אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, כגון בנידון של רדיית הפת שמי שהכניס את הפת לתנור פשע, משא"כ בשאר המקומות בש"ס שמצינו שמותר לחטוא כדי להציל את חבירו. לפי תירוץ זה יש לדון לכאורה דבעניננו נחשבים עמי הארץ פושעים דשגגת תלמוד נחשב זדון, ולפי זה אסור.

והנה מהמג"א (סימן רנד ס"ק כא) משמע דאם נעשה האיסור על ידו אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, אבל אם לא נעשה האיסור על ידו וחברו פשע אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. השער הציון (סימן שו ס"ק מו) הביא מא"ר ופרמ"ג דבאיסור דרבנן אפשר לסמוך על התירוץ שבתוס', דבמצוה רבה אפשר להקל אפילו כשפשע, וכאותו תירוץ בתוס' שהם נחשבים כפושעים בשפחה ובכ"ז מותר בגלל מצוה דרבים. לאור זאת בנידוננו יתכן שמותר לכל אדם להוציא את הנורה בשינוי, כיון שהוצאת הנורה בשינוי היא רק איסור דרבנן [ויש להתבונן איך לעשות שינוי שיחשב לדרבנן], ומותר לעשות איסור דרבנן להציל רבים מעון אפילו כשהם פושעים, וכ"ש שמותר למנהל עצמו להוציא את הנורה כיון שהאיסור נעשה על ידו.

12) **<u>שו"ת שבט הלוי חלק ח סימן קצג (ב)</u>**

ואשר שאל בענין חברת ההצלה ששלחו אחד לבית החולה בשבת, ומיד צלצלו מבית החולה שמצבו השתפר ואין צריך לשום עזרה, ויש יכולת במרכז להודיע לחבר ההצלה שלא ילך כלל ואם כבר התחיל לנסוע שלא ימשיך לחלל שבת בחנם, והשאלה אם מותר לחלל שבת ע"י הצלצול אם נימא דהוי רק דרבנן כדי להציל חבירו מהנהגת המכונית דהוא איסור תורה, והספק ביסוד אם אמרינן שיעשה איסור קל להציל חבירו מחמור, והדברים עתיקים בשבת ד' וכמה מקומות בש"ס ובפוסקים והארכתי בכמה תשובות.

הנה אין זה פשוט דיש כאן רק איסור דרבנן דיתכן שהוא איסור תורה, אבל גם בלאו הכי פשוט כמש"כ גם כב' דזה שנסע בחנם אינו עושה איסור כלל עיין ש"ס מנחות ס"ז, ואו"ח סי' שכ"ח סט"ו אפילו קדם והבריא בראשונה דכולם פטורים מכ"ש כה"ג, והארכתי בדברים במק"א מכ"מ פשוט דלא יחללו עבורו.

13) **<u>שמירת שבת כהלכתה פרק יז אות לד</u>**

נקרעו חוטי העירוב המקיפים את העיר והמשמשים צורת - הפתח - אסור לטלטל בה. ומותר לומר לנכרי לתקן את חוטי העירוב בשבת. ומה טוב אם הנכרי יעשה את התיקון רק באיסורי דרבנן, דהיינו שיקשור את החוטים בעניבה בלבד, אך אם אי - אפשר על ידי עניבה - אף מותר לו לקשור אותם בקשר כפול או על ידי ליפוף החוטים זה בזה. וכן מותר לומר לו לנכרי לעת הצורך לחפור באדמה כדי לקבוע את עמודי העירוב שנפלו, וכיו"ב, והתירו לומר לנכרי לעשות כל זה כדי למנוע מכשול מרבים. ואין הבדל בזה אם נקרעו חוטי העירוב בשבת עצמה, או אפילו אם נקרעו בערב שבת ולא תקנום עד אחרי כניסת השבת, וראה להלן פרק ל סעיף כג.

באין נכרי, יתקן יהודי את חוטי העירוב על ידי קשירת עניבה, אבל לא יקשור כל קשר, וגם לא ילפף את החוטים זה בזה, וכן לא יעשה כל איסור תורה אחר לצורך תיקון העירוב.

14) **<u>שו"ת ציץ אליעזר חלק ו סימן ג</u>**

אם מן הראוי ע"פ ההלכה לדחות ברית מילה בזמנה כשחלה להיות בשבת באשר בעלי הברית והמוזמנים מחללים גלל כן את השבת בהבערה ובישול בהכנת עוגות וממתקים, בביאה למקום במכוניות, ובעישון סיגריות בפומביות רבה ע"י קהל המסובים. . .

(ב) מכל הלין שביארנו דעת - תורה נוטה כבר לפסוק שלא לשנות ממנהגו של עולם - העולם הישראלי המתנהג עפ"י חקי תורת ד' שהם חוקי - עולם, בל יעברו ובל ישתנו - ולקיים מצות המילה בזמנה כפי החיוב העצמותי וכפי החיוב של ההוצאה לפועל המוטל על כך על האב וגם על בית דין כמבו' בקדושין ד' כ"ט וברמב"ם בפ"א מה' מילה ה"א ושו"ע יו"ד סי' רס"א, ואין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך.